

**Exp.Nº: 235521**

**Fecha: 08/08/2026**

**INFORME JURÍDICO, AUGUSTO JOSÉ BRAVO VERDUGO.**

REGIÓN DEL MAULE, 26 del 08 de 1975, Fiscal: Si.... No.X.

1.- Resultado del Análisis Jurídico: No es posible aplicar el procedimiento establecido en el D.L. Nº2695/79.

2.- El solicitante es don AUGUSTO JOSÉ BRAVO VERDUGO, C.I. Nº 7.904.609-4.

3.- La solicitud de regularización se refiere a un inmueble personal Urbano ubicado en 12 1/2 SUR "B" EX LA HUERTA, 5 1/2 Y 6 ORIENTE Nº 155, POBLACIÓN BRILLA EL SOL, Comuna de Talca, Provincia de Talca, Región del Maule, con una superficie aproximada de 162 mt<sup>2</sup>, amparado por el Rol de Avalúo Fiscal Nº 2162-15, con un Avalúo Fiscal Total de \$12.823.321.-

4.- La Procedencia de la regularización de la posesión de la pequeña propiedad raíz a través del procedimiento establecido en el D.L. Nº 2695/79, no es procedente, ya que conforme al informe Jurídico efectuado en este acto, la regularización de la posesión material de la propiedad no cumple con los requisitos exigidos por la Ley, por cuanto:

- En análisis de los antecedentes, no se ha logrado acreditar el cumplimiento del requisito de posesión material continua y exclusiva por un plazo no inferior a cinco años, exigido por el Artículo 2º Nº 1 del Decreto Ley Nº 2.695/1979. Conforme al Artículo 4º del Decreto Ley Nº 2.695/1979 y el Artículo 925 del Código Civil, la posesión debe probarse mediante hechos positivos de dominio, carga que no se satisface con meras declaraciones, ya que estas no cubren el periodo legal requerido ni denotan actos materiales reales y prolongados en el tiempo. Al acompañar antecedentes que el Punto 4.1.2 letra e) de la Circular Nº 3 de 2022 de la Subsecretaría de Bienes Nacionales califica como necesarios, tales como fotografías, comprobantes de pago de servicios básicos o recibos de impuesto territorial, que si bien el solicitante acompañó certificado de pago de luz éste es del año 2026 lo que no demuestra extensión de temporalidad en su posesión, debería haber acompañado antecedentes que permitan presumir en forma fehaciente la realización de actos posesorios y mejoras sobre la propiedad por un período de 5 años a lo menos anteriores a la fecha de ingreso de su solicitud de regularización.

Luego, de acuerdo a lo expuesto con anterioridad, no procede, en un principio, la regularización de la posesión de la propiedad particular a través del procedimiento establecido en el Decreto Ley.

KEVIN TOBAR UNDA POSTULANTE CAJ  
METROPOLITANA, MARIO BREVIS MORALES  
ABOGADO TUTOR UNIDAD DE  
REGULARIZACIÓN.